

C. Civ. y C. Córdoba, 5ª Nom. 18.06.04. A.I. 216. Cuerpo de ejecución de sentencia en: Renovell, Fernando F. c/A. Giacomelli S.A. -Ejecutivo.

Considerando:

1º) Que la parte actora Fernando F. Renovell a fs. 73/74, plantea incidente de perención de instancia, respecto al recurso de apelación interpuesto por la demandada "A Giacomelli SA ", contra el AI nº 1096 del 29.11.02 (fs. 19/20).

2º) El demandado solicita el rechazo del incidente de perención por las razones dadas en el escrito de fs. 125/127.

3º) La perención de instancia de la parte actora.
a. Las constancias de autos. Es la parte deman-

dada "A. Giacomelli S.A.", la que interpone el recuso de apelación en contra del A. I. n° 1096 de fecha 29.11.02 (fs. 19/20). El decreto de fs. 31 del 27.12.02 concede el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Y esto se notifica a la apelante (cédula fs. 32) el 11.02.03. El actor Renovell, el 14.08.03 (fs. 73/74), solicita se declare la perención de instancia por el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

b. El plazo de perención invocado. Desde el 11.02.03 fecha de notificación de concesión del recurso de apelación al 14.08.03 (escrito de perención, fs. 73/74), han transcurrido seis meses que prevé el art. 339, inc. 2° del C.P.C. para el plazo invocado por la incidentista.

c. La perención y el art. 369 C.P.C. El art. 369 C.P.C. dice que "La Secretaría bajo su responsabilidad, elevará los autos al superior dentro de los tres días de notificada la concesión del recurso. Si el recurso no tuviere efecto suspensivo o no impidiere la tramitación de la causa, el tribunal inferior podrá ordenar, de oficio o a petición de partes, se obtengan las copias necesarias para la continuación del juicio en cuerpo separado. En su defecto, la Cámara podrá ordenar en igual forma se obtengan las copias necesarias para la sustanciación de la apelación y se devuelvan los autos al inferior, o a la inversa".

El tema central se ciñe a la posibilidad jurídica de plantear la perención de la instancia cuando se ha notificado el decreto de concesión del recurso de apelación, y no se han elevado los autos al tribunal de alzada, en un supuesto de concesión sin efecto suspensivo del recurso, que es el caso de autos. El principal interesado y parte que debe actuar a fin de que el recurso de apelación interpuesto ya concedido, se tramite, es el apelante, "A. Giacomelli S.A.", encontrándose posibilitada - según lo expresa la norma transcrita - de extraer las copias, solicitando a tal fin la medida, y constituyendo el cuerpo pertinente. Es decir el tribunal inferior puede de oficio o a petición de parte, ordenar se obtengan las copias necesarias para continuar el juicio en cuerpo separado, o, en su defecto, la Cámara puede ordenar en igual forma se obtengan las copias. La paralización del procedimiento depende de la falta de diligencia de la apelante, en tanto no requiere las copias para formar el cuerpo respectivo, atento el efecto no suspensivo del recurso del caso.

La suspensión de la perención se produce, en general, por un obstáculo que las partes no pueden superar, y en el caso la apelante e incidentista

podía y estaba facultada para superar la situación, simplemente requiriendo las copias que menciona la ley. La paralización del procedimiento dependía de la diligencia que debió imprimir la apelante y que no despliega. Por ello no puede admitirse que se exprese por la incidentista que el actor incidentista de la perención, omitió considerar que no existía carga procesal pendiente de cumplimiento de la demandada, pues la demandada podía y debía solicitar las copias, extrayendo las pertinentes, a sus fines para continuar el trámite de la apelación, que ella misma inició al interponer el recurso de apelación. El término de la perención si corría, pues existía la actuación de la demandada pendiente de realización. Pretender excusar el tiempo transcurrido, por la obligación funcional impuesta por la ley a la Secretaría, merece por una parte el más claro rechazo en función de lo expuesto, y por otra, que se intente la vía pertinente si así lo creyere oportuno. El plazo de perención no se encontraba suspendido. La falta de elevación de la causa por Secretaría no es ni era un obstáculo insalvable; por el contrario, la ley faculta a la apelante a solicitar - insistimos - las copias del caso.

"A. Giacomelli S.A." debe soportar las consecuencias de su inactividad, de no haber impulsado el proceso a tiempo. A mayor abundamiento, el art. 342 CPC, establece los casos en que no se produce la perención, no contemplando en ellos la hipótesis traída.

La perención debe ser declarada.

4°) Las costas en esta Sede se imponen a "A. Giacomelli S.A." (arg. arts. 130, 131 y cc. C.P.C.). A los fines de la regulación de honorarios de los Sres. letrados intervinientes se tienen en cuenta los arts. 26, 29, 34, 36, 37, 80 inciso 2°, segunda hipótesis y cc. Ley 8226.

Por todo ello, normas legales citadas, y lo dispuesto por el art. 382 del CPC, se resuelve: 1°) Admitir el incidente de perención de instancia, respecto al recurso de apelación interpuesto por la demandada "A. Giacomelli S.A.", en contra del A.I. 1096 de fecha 29.11.02.- 2°) Declarar perimida la instancia con motivo del recurso de apelación premencionado.- 3°) Las costas se imponen a "A. Giacomelli S.A.".

Lloveras, Grilfi.